

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4064/2530

นายมานิตย์ สนวนทะ
บริษัทขนส่ง จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(1), มาตรา
ข้อ 47 (3).

มีผู้โดยสารแอบขึ้นรถทางด้าน หลังคันที่โจทก์ขับรับส่งผู้โดยสารและมีเงินค่า
โดยสารไม่พอ โจทก์จึงเรียกเก็บเพียงครึ่งราคา โดยที่ผู้โดยสารเป็นหญิงอายุน้อย
และมาเพียงคนเดียว ในฐานะที่โจทก์เป็นพนักงานขับรถและเป็นผู้ใหญ่ย่อมมีความ
เมตตาสงสาร จึงให้ความช่วยเหลือด้วยมนุษยธรรม โจทก์ไม่เจตนาทุจริตหรือกระทำ
ผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลย การที่จำเลยให้โจทก์ออกจากงานด้วยเหตุนี้ จึง
เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 นั้น จะต้องพิจารณาถึง
สาเหตุอันเป็นมูลเลิกจ้างว่าเป็นเหตุที่สมควรหรือไม่เพียงไรมิได้อยู่ที่นายจ้างจะต้อง
จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างหรือไม่ เพราะการจ่ายค่าชดเชยเป็นผลตามมาภายหลัง
การเลิกจ้าง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยให้โจทก์ออกจากงานโดยกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ ทำผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลย โดยโจทก์ไม่มีความผิดตามที่จำเลยกล่าวอ้าง เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยให้รับโจทก์กลับเข้าทำงานและชดเชยค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า โจทก์ปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยอย่างร้ายแรง โดยรับผู้โดยสารที่ไม่มีค่าโดยสารไปกับรถจำเลย และได้เรียกเก็บเงินค่าโดยสารจากผู้โดยสาร แต่นำเงินไปซื้อตัวไม่ครบตามจำนวนที่เรียกเก็บ โดยมีเจตนาทุจริต การที่จำเลยให้โจทก์ออกจากงาน จึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ อัตราค่าจ้างเดิม และให้ใช้ค่าเสียหายตั้งแต่วันสั่งพักงานจนกว่าจะรับเข้าทำงาน และให้โจทก์คืนเงินที่จำเลยจ่ายให้โจทก์เนื่องจากการเลิกจ้างแก่จำเลยด้วย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์มีหน้าที่ขับรถจากจังหวัดน่านถึงจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนนายจำลอง ศรีไชย พนักงานขับรถอีกคนหนึ่งมีหน้าที่ขับรถจากจังหวัดกำแพงเพชรถึงกรุงเทพมหานคร ขณะที่โจทก์ขับรถออกจากจังหวัดสุโขทัยถึงสามแยกที่จะไปจังหวัดกำแพงเพชรได้มีนางสาวอมรรัตน์ สัมแก้ว แอบกระโดดขึ้นรถทางด้านหลัง จนกระทั่งรถโดยสารถึงจังหวัดกำแพงเพชร โจทก์จึงสอบถาม นางสาวอมรรัตน์แจ้งว่าเป็นนักเรียนจะไปหาพี่สาวที่กรุงเทพฯ และขึ้นรถที่กำแพงเพชรมีเงินเพียง 50 บาท ได้มอมยเงินดังกล่าวให้โจทก์ไปซื้อตั๋วครึ่งราคาจากจังหวัดกำแพงเพชรถึงกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 35 บาท โจทก์ให้รอเงินทอน 15 บาท เมื่อรถถึงจังหวัดนครสวรรค์ นายตรวจขึ้นมาตรวจตัวแล้วให้นางสาวอมรรัตน์

ซื้อตัวเพิ่มอีก 49 บาท โดยขอเงินจำนวน 34 บาทจากนางสาวอมรรัตน์ รวมกับเงิน
ทองที่โจทก์อีก 15 บาท เพื่อซื้อตัวเพิ่มจากจังหวัดสุโขทัยถึงกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นนายตรวจได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อนายสถานีนครสวรรค์ ต่อมาวันที่
14 สิงหาคม 2528 จำเลยได้มีคำสั่งพักงานโจทก์และนายจำลอง ศรีชัยโดยกล่าวหาว่า
มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตเรียกเก็บค่าโดยสารแล้วนำไปซื้อตัวไม่ครบตาม
จำนวนที่เรียกเก็บ ส่วนเงินเดือนหรือสิทธิอื่นใดในระหว่างพักงานให้คงจ่ายทั้งสิ้น
ตามคำสั่งบริษัทขนส่ง จำกัดที่ 603/2528 เรื่องพักงานและแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนคณะกรรมการสอบสวนแล้วสรุปผลการสอบสวนว่าโจทก์กระทำผิดตามข้อ
กล่าวหา มีเจตนาทุจริต จึงให้โจทก์ออกจากงานฐานกระทำผิดวินัยตามระเบียบพนักงาน
ฯ ข้อ 37 วรรคสาม เป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิ
ควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตั้งแต่วันที่ 14
สิงหาคม 2528 เป็นต้นไป ส่วนนายจำลอง ศรีชัย สอบสวนแล้วพบว่าไม่มีส่วนร่วม
ในการกระทำผิดครั้งนี้ด้วย จึงให้ยกข้อกล่าวหาเสีย ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่เดิมเงิน
เดือนและสิทธิอื่น ๆ ที่ได้คงจ่ายไว้ในระหว่างพักงานให้ได้รับเต็มจำนวน ตามคำสั่ง
บริษัทขนส่ง จำกัด ที่ 707/2528 เรื่องให้ออกลงวันที่ 25 กันยายน 2528 โจทก์ได้
อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ของจำเลย แต่คณะกรรมการอุทธรณ์มีความ
เห็นยืนตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยเป็นธรรม
หรือไม่ ในปัญหาข้อนี้จำเลยอุทธรณ์ว่า การที่โจทก์ทราบถึงระเบียบปฏิบัติของจำเลย
แล้วว่า ในการซื้อตัวโดยสารครึ่งราคาให้ผู้โดยสารนั้น พนักงานขับรถหรือโจทก์เอง
ไม่มีอำนาจให้ผู้โดยสารเสียค่าโดยสารครึ่งราคา และทราบดีว่าเงินจำนวน 50 บาท
ของนางสาวอมรรัตน์ผู้โดยสารไม่ครบราคาตามระยะทางที่จะเดินทางจากจังหวัด
กำแพงเพชรถึงกรุงเทพมหานคร แต่โจทก์กลับนำเงินเพียง 35 บาทไปซื้อตัวโดยสาร
ครึ่งราคาให้ผู้โดยสาร โดยโจทก์ไม่มีอำนาจกระทำเช่นนั้น ทั้งนางสาวอมรรัตน์ซึ่ง

เป็นผู้โดยสารถี่ไม่มีสิทธิในการเสียค่าโดยสารครึ่งราคา ถึงแม้จะไม่อาจรับประกันได้ว่า
โจทก์มีเจตนาทุจริตแต่การกระทำของโจทก์ก็ถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงานของจำเลยอย่างร้ายแรงแล้ว ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) นายจ้างจึงสามารถเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้อง
จ่ายค่าชดเชย จำเลยจึงสามารถเลิกจ้างโจทก์ได้ ไม่ถือว่าการเลิกจ้างที่ไม่เป็น
ธรรมนั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 นั้นศาลจะต้อง
พิจารณาถึงสาเหตุอันเป็นมูลให้มีการเลิกจ้าง ว่าเป็นสาเหตุที่สมควรหรือไม่ การไม่
จ่ายค่าชดเชยมิใช่เป็นสาเหตุแห่งการเลิกจ้างการเลิกจ้างจะเป็นธรรมหรือไม่ ไม่ได้อยู่
ด้วยเหตุที่ว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง เพราะการไม่จ่ายค่าชดเชยนั้น
เป็นผลที่ตามมาภายหลังการเลิกจ้างแล้วเท่านั้น สำหรับคดีนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อ
เท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังมาแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของศาล
แรงงานกลางที่วินิจฉัยว่าการที่จำเลยให้โจทก์ออกจากงานเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็น
ธรรม และพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่า
จ้างเดิม กับให้จ่ายค่าเสียหายตั้งแต่วันสั่งพักงานจนกว่าจะได้รับโจทก์เข้าทำงานตาม
เดิมนั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สินวล คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ